

VOODOO808: Smlouva o exkluzivní licenci

Licenční smlouva k hudebnímu dílu

SMLUVNÍ STRANY

Tato licenční smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena dne 31. března 2026 (dále jen „Den účinnosti“) mezi těmito stranami:

Nabyvatel licence: PRÁVNÍ JMÉNO UMĚLCE, uměleckým jménem UMĚLECKÉ JMÉNO, s bydlištěm na adrese ADRESA UMĚLCE, Česká republika (dále jen „Nabyvatel“).

Poskytovatel licence: Vojtěch Vojkovský, uměleckým jménem VODOO808, s bydlištěm na adrese Bedovická č. 193, Třebachovice pod Orebem, 503 46, Česká republika (dále jen „Poskytovatel“).

Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „AZ“).

PŘEDMĚT SMLOUVY

Poskytovatel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k hudebnímu dílu s názvem BEAT TITLE (dále jen „Dílo“) ve smyslu § 12 a násl. AZ. Dílo bylo vytvořeno Vojtěchem Vojkovským („Autor“) v rámci činnosti Poskytovatele.

Dle § 46 AZ udělá Poskytovatel Nabyvateli níže specifikované oprávnění k výkonu práva Dílo užít.

1. PRÁVO NA POŘÍZENÍ ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Poskytovatel udělí Nabyvateli exkluzivní licenci k zaznamenání vokální složky synchronizované s Dílem, zčásti nebo v celém rozsahu a v podstatě v jeho původní formě (dále jen „Zvukový záznam“).

2. PRÁVO NA ROZMNOŽOVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ

Poskytovatel udělí Nabyvateli exkluzivní licenci k užití Zvukového záznamu při rozmnožování, výrobě a rozšiřování ve formě gramofonových desek, kazet, CD, digitálních stažení, jiných zvukových nosičů a digitálních záznamů (souhrnně „Záznamy“) po celém světě v neomezeném počtu kopií.

Toto právo odpovídá § 13 a § 14 AZ (právo na rozmnožování a rozšiřování rozmnožení díla).

3. PRÁVO NA SDĚLOVÁNÍ VEŘEJNOSTI A STREAMOVÁNÍ

Nabyvateli je uděleno oprávnění ke sdělování Zvukového záznamu veřejnosti prostřednictvím internetu bez omezení počtu stažení či streamů - jak bezplatných, tak pro komerční účely (např. Spotify, Apple Music a podobné platformy).

Toto právo vychází z § 18 AZ (právo na sdělování díla veřejnosti).

4. SYNCHRONIZAČNÍ PRÁVA

Poskytovatel udělí Nabyvateli neomezená synchronizační práva k užití Díla v hudebních videích šířených online (YouTube, Vimeo apod.) bez omezení počtu přehrání.

Neomezená synchronizační práva jsou rovněž udělena pro distribuci prostřednictvím televizního vysílání, filmů nebo počítačových her.

5. PRÁVO NA VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ

Poskytovatel udělí Nabyvateli exkluzivní licenci k užití Zvukového záznamu při neomezeném počtu nevýdělečných i výdělečných vystoupení, show a koncertů. Nabyvatel je oprávněn přijímat odměnu z vystoupení realizovaných na základě této licence.

Toto právo odpovídá § 20 AZ (provozování díla ze záznamu a přenos provozování díla).

6. PRÁVO NA VYSÍLÁNÍ

Poskytovatel udělí Nabyvateli právo na vysílání Zvukového záznamu neomezeným počtem rozhlasových stanic.

Toto právo odpovídá § 19 a § 21 AZ (vysílání díla rozhlasem nebo televizí).

7. UVEDENÍ AUTORSTVÍ

Nabyvatel je povinen v souladu s § 11 odst. 2 AZ uvádět původní autorství Díla přiměřeným způsobem ve všech médiích a formátech pod jménem „VOODOO808“ – písemně kde je to možné, jinak ústně.

8. ODMĚNA ZA LICENCI

Jako protiplnění za práva udělená touto Smlouvou je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli jednorázovou odměnu ve výši 5 000,00 Kč, splatnou Vojtěchu Vojkovskému, přičemž převzetí tohoto plnění je tímto potvrzeno.

Pokud Nabyvatel nesplní povinnost platby, nedostojí jiným závazkům dle této Smlouvy nebo bude-li mít nedostatečný zůstatek na bankovním účtu, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět písemným oznámením doručeným Nabyvateli dle § 2001 a násl. OZ.

Taková výpověď způsobí, že rozmnožování, výroba a/nebo distribuce Záznamů, za něž nebylo zapláceno, bude posuzována jako porušení autorských práv dle AZ.

Dle § 2 odst. 1 OZ a § 46 odst. 3 AZ musí být výpověď licence provedena písemnou formou. Licence zaniká uplynutím výpovědní doby, která činí 30 dní od doručení výpovědi.

9. PŘEDÁNÍ DÍLA

Dílo bude Nabyvateli předáno ve formě souboru ve vysoké kvalitě (WAV + stems) prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Nabyvatel Poskytovateli sdělí. Nabyvatel obdrží e-mail s přílohou nebo odkazem ke stažení Díla.

10. ZVUKOVÉ VZORKY (SAMPLES)

Zajištění clearance práv třetích stran k případným zvukovým vzorkům obsaženým v Dílu je výlučnou odpovědností Nabyvatele.

11. OMEZENÍ A NEPŘEVODITELNOST

Tato licence je nepřevoditelná a vztahuje se výhradně na specifikované Dílo. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem týkající se Díla a je závazná pro obě smluvní strany, jakož i pro jejich právní nástupce a zástupce.

Dle § 48 AZ nelze licenci bez souhlasu autora postoupit třetí osobě, ledaže je licence převedena spolu s podnikem nebo jeho částí.

12. AUTORSKÝ PODÍL A NAKLADATELSKÁ PRÁVA

Ohledně nakladatelských práv a vlastnictví k podkladovému Dílu vtělenému do Zvukového záznamu smluvní strany sjednávají tento podíl:

- Poskytovatel vlastní a spravuje 50 % tzv. „autorského podílu“ (Writer's Share) podkladového Díla.
- Poskytovatel vlastní a spravuje 50 % tzv. „nakladatelského podílu“ (Publisher's Share) podkladového Díla.
- Poskytovatel vlastní a spravuje 3 % tzv. „licenčních poplatků z masteru“ (Master Royalties), vypočtených z čistého zisku po odečtení všech nákladů Nabyvatele.

Rozdělení autorských podílů je v souladu s § 100 a násl. AZ. Strany mohou smluvně sjednat rozdělení výnosu z kolektivní správy práv (OSA, INTERGRAM apod.).

13. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v jejich platném znění.

Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou strany řešit přednostně smírnou cestou. Nebude-li dosaženo dohody, rozhodne věcně a místně příslušný soud České republiky.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají dobrovolně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Nabyvatel licence:

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Poskytovatel licence:

Vojtěch Vojkovský (VOODOO808)

Datum: _____

Podpis: _____